主題精選：信託歸戶 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 地價稅與房屋稅之信託歸戶對照
發布日期: 2024-12-05
內文
• (一) 地價稅之信託歸戶：信託土地應與委託人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合
併計算地價總額，依規定稅率課徵地價稅，分別就各該土地地價占地價總額之比例，計算其應
納之地價稅。但信託利益之受益人為非委託人且符合下列各款規定者，前項土地應與受益人在
同一直轄市或縣（市）轄區內所有之土地合併計算地價總額：
1. 受益人已確定並享有全部信託利益者。
2. 委託人未保留變更受益人之權利者。（土稅§3-1 II）
• (二) 房屋稅之信託歸戶：依規定計算房屋戶數時，房屋為信託財產者，於信託關係存續中，
應改歸戶委託人，與其持有房屋，分別合併計算戶數。但信託利益之受益人為非委託人，且符
合下列各款規定者，應改歸戶受益人：
1. 受益人已確定並享有全部信託利益。
2. 委託人未保留變更受益人之權利。（房§5 III）
• (三) 比較：
1. 地價稅就土地價格歸戶，房屋稅就房屋戶數歸戶。
2. 地價稅以直轄市、縣（市）為歸戶範圍，房屋稅以全國為歸戶範圍。
3. 地價稅歸戶之目的在累計申報地價（稅基），以適用累進稅率。房屋稅歸戶之目的在累計
戶數，以適用囤房稅率。
【附註】
1. 土稅：土地稅法
2. 房：房屋稅條例